[١٢] أَبْوَابُ الرَّضَاعِ سهر

(١) بَابُ مَا جَاءَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ عرف

١١٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ سهر مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنهم. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: أبواب الرضاع: هو لغةً: بفتح وكسر، مصّ اللبن من الثدي، وشرعًا: مصّ من ثدي آدمية ولو بكرًا أو ميتة أو آئسةً، وألحق بالمصّ الوَجور والسَّعوط في وقت مخصوص، وهو حولان ونصف عند أبي حنيفة، وحولان فقط عند صاحبيه، وهو الأصحّ. (الفتح) وبه يفتى كما في "تصحيح القدوري" عن "العيون"، لكن في "الجوهرة": أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام محرم، وعليه الفتوى، هذا ما قاله في "الدر المختار".

قوله: حرم من الرضاع إلخ: قال الشيخ في "اللمعات": رضع (كـ سَمِعَ وضَرَبَ) رَضْعًا - ويحرك - ورضاعًا ورضاعةً ويكسران، ثم إنه يخصّص من عموم قوله عليه السلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، صور: كأم أخته، وأخت ابنه، وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه، والله أعلم.

عرف: بيان المستثنيات في مسألة الباب وأنواع الحرمات والإشكال والجواب عنه: قوله: باب إلخ: هكذا المسألة عندنا إلا في بعض المستثنيات، ذكرها الأكثرون إحدى وعشرين صورة، وجعلها صاحب "البحر" أربعا وثمانين صورة، ثم قال: لا انحصار في هذا بل يجب ضابطة، ثم قالوا: إن هذا استثناء ليس بالعقل، بل ليس التحقيق والاستثناء في الواقع بل صورةً؛ فإن المعنى المحرم مفقود في هذه المستثنيات، وذكر صاحب "الدر" في جمع الصور السبعة شعرين:

يفارق النسبُ الإرضاعَ في صور ... كأم نافلة أو جدة الولد

وأم أخت وأخت ابن وأم أخ ... وأم خال وعمة ابن اعتمد

أقول: يقيم شعر آخر لتكميل السبع وهو مني: =

١١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الوِلَادَةِ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَحَدِيْثُ عَلِيٍّ ﵁ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ،* وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةُ [حَسَنٌ] قَبْلَ قَوْلِهِ: «صَحِيْحٌ».

عرف = وأم أخت ابن أم أو بنت عمة فخذهما في تمام السبع واقتصد

وليعلم أن الحرمات تسعة، منها حرمة النسب، فالمحرمات بالنسب في القرآن سبع، وقصرها صدر الشريعة في "النقاية" على أربع، وهي الأصول، والفروع، وفروع الأصل القريب أي الأب والأم، وصلبيات الأصل البعيد. ومنها حرمة المصاهرة، وهي في أربعة؛ فإن أصول الواطئ وفروعه تحرم على الموطوءة نفسها، وأصول الموطوءة وفروعها على الواطئ نفسه. وههنا إشكال من الشيخ ابن الهمام، وهو أن الشريعة تحيل الرضاع على النسب لا على المصاهرة، فإذن لا يحرم بالرضاع ما هو نظره حرام بالصهر، فإذن يرد أن زوجة الأب رضاعاً حرام على الولد، وزوجة الابن رضاعاً حرام على الأب إجماعاً، والحال أن الحرمة في زوجة الأب أو الابن ليسا بسبب الصهر، وما أجاب الشيخ عن الاعتراض.

وأقول: لا إشكال؛ فإن الحرمة في زوجة الابن أو الأب نسباً ليست من جهة الصهر فقط، بل النسب أيضاً دخيل فيها كما يدل لفظ الأب والابن، ومنشأ الإشكال ذكر الفقهاء الصورتين المذكورتين في باب المصاهرة لا النسب، فالإشكال منحل.

* * * *

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ عرف

١١٥٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ». قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ». سهر أي فليدخل

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوْا لَبَنَ الْفَحْلِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ. عرف

١١٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ،

سهر: قوله: جاء عمي من الرضاعة: هذا لا يخلو عن إشكال؛ فإن الظاهر أن العمّ من الرضاع أخو الأب منه، بأن أم أبيها أرضعته، أو أمّه أرضعت إباها، ويظهر من قولها: "إنما أرضعتني المرأة" أن الرجل أبوه من الرضاعة. قال الطيبي: سمّاه عما؛ لأنه بمنزلة أبيها، ثم اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي هو أبو عائشة أو عمّها رضاعًا، فقيل: اسمه أفلح، وكنيته أبو قيس، هذا ما ذكره الشيخ في "اللمعات".

عرف: **اعتبار لبن الفحل والإشكال في حديث الباب والجواب عنه**: قوله: باب إلخ: قال بعض السلف: إن الرجل الذي لبن المرأة منه لأجله ليس أب الرضيع، فلا تكون الحرمة من جانب الأم خلاف الفقهاء الأربعة؛ فإن لبن الفحل عندهم معتبر، وفي حديث الباب إشكال بضم حديث آخر، وهو أن في الروايات: أن رجلاً دخل بيت حفصة ﵂، فشكت عائشة ﵂ إلى النبي ﷺ أن رجلاً أجنبياً دخل على حفصة، فقال النبي ﷺ: إنه عمها رضاعاً، فإذن إن كان شكوى عائشة ﵂ مقدمة على واقعة الباب، فالسؤال في واقعة الباب على غير محله؛ فإنها علمت المسألة من قبل، وإن كانت الشكوى متأخرة، فشكواها على غير محلها؛ لأنها عالمة المسألة، وحل الإشكال أن للعم رضاعاً ثلاث صور، فعلمت صورة لا أخرى.

قوله: كرهوا لبن الفحل: أي أثبتوا به الحرمة.

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالْأُخْرَى غُلَامًا: أَيَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.

اسم ماء الفحل يعني المني

وَهَذَا تَفْسِيْرُ لَبَنِ الْفَحْلِ، وَهَذَا الْأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

عرف شيخ

(٣) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

١١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى(١) الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:

---

(١) وفي النسخة الهندية: محمد بن علي" بدل قوله: " محمد بن عبد الأعلى".

عرف: الفرق بين المصة والإملاجة واختلاف الأئمة في مقدار ما يثبت به حرمة الرضاعة: قوله: باب إلخ: المصة فعل الرضيع، والإملاجة فعل المرضع، قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: ثبت الحرمة بلبن وصل إلى الجوف، قل أو كثر، وفي بعض كتب المالكية: أن هذا مذهب جمهور السلف، وقال ابن تيمية في فتاواه مثل ما نقل هذا البعض، وقال أحمد رحمه الله: لا تحرم المصة والمصتان بل ثلاث مصات، فظاهر حديث الباب له، وقال الشافعي رحمه الله: ثبوت الحرمة إنما هو بخمس مصات، وفي بعض كتب الشافعية: أن المحرم خمس رضعات مشبعات في خمسة أوقات جائعات، وتمسك الشافعي رحمه الله بالحديث الآتي في الباب، [وأعارض الشافعية بأن عمل عائشة رضي الله عنها على عشر مصات؛ لما أخرجه مالك في "الموطأ"، ومن مختارها أن الرضاع ثبتت بعد مدة الرضاع أيضا، لعلها احتجت بواقعة سالم بن حذيفة، وقال الأمة: إنها مخصوصة بسالم] ولنا ظاهر القرآن، ونقول: نسخ أولاً عشر مصات ثم سائرها تدريجاً، ثم قال الأحناف: إن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن حكم خمس رضعات من القرآن، ولا نجده في المصاحف، فقال الشافعية: لعلها نسخت تلاوته سيما إذا روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان هذا الحكم في مصحفي، فأكلته الشاة". وقال الأحناف: إن الآية ليست بمتواترة، وكان حكمها أولاً، ثم نسخ وصار ثلاث مصات، ثم نسخت هذه أيضاً، وقال ابن جرير الطبري الحنفي معاصر ابن جرير الطبري صاحب التفسير: إن استدلال الشوافع أكلته الشاة.

شيخ: قوله: باب ما جاء لا تحرم المصّة ولا المصّتان: فيه مذاهب، مذهب أبي حنيفة: أن ما فتق الأمعاء فهو محرم، بدليل: لا تحرم المصّة والمصّتان، وفي بعض الروايات: ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ودليل الشافعي قول عائشة رضي الله عنها. وأما أبو حنيفة فيقول: أما ما قالت عائشة رضي الله عنها من نسخ رضاعات وبقاء خمس، فلا يصحّ؛ لأنها قالت: إن آية خمس رضاعات كانت مكتوبة عندي، فجاءت الشاة وأكلت بغفلتي، إنا لا نجد في القرآن آية خمس رضاعات، =

سَمِعْتُ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالزُّبَيْرِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ[1] ﵃.*

سهر حلي

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَالزُّبَيْرِ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ﵃»: [وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ».]

(١) وفي النسخة الهندية بعده: "عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان".

سهر: قوله: لا تحرم المصة والمصتان: قال الشيخ: ظاهر مفهوم هذا الحديث أن الثلاث محرّمة، وإليه ذهب بعض العلماء، وقيل: خمس رضعات، وقيل: عشر رضعات، وعندنا وعند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم قليل الرضاع وكثيره يحرم، ويحصل الحرمة برضعة واحدة، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (النساء: ٢٣). انتهى كلام الشيخ في "اللمعات".

حلي: قوله: لا تحرم المصّة و المصّتان: قلت: منسوخ بدليل قوله تعالى: ﴿أَرْضَعْنَكُمْ﴾.

شيخ = ولو كانت لَكتبت، على أنا لو سلّمنا أن آية خمس رضاعات ليست بمنسوخة فهي قراءة شاذة، والقراءة الشاذة لا توجب العمل عند الشافعي، فكيف يحتجّ بها علينا؟ ونحن نقول بنسخ قراءة خمس رضاعات، يعني كان في القرآن أولاً حكم عشر رضاعات ثم نسخ، فبقي لهم خمس رضاعات ثم نسخ، فبقي مطلق الإرضاع، يعني ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (النساء: ٢٣) و لم تعلم عائشة ﵂ بنسخها، وكذا قوله ﷺ: لا تحرم إلا ما فتق الأمعاء، لا يفرق بين القليل والكثير.

ثم كل واحد من أصحاب المذاهب الثلاث يخالفه ما استدل به الآخر، فأحمد يخالفه ما استدل به أبو حنيفة والشافعي، والله أعلم بالصواب بجواباته، والشافعي يخالفه لا تحرم المصّة والمصّتان، فأجاب بأن معناه: لا تحرم المصّة والمصّتان ولا الإملاجة إلخ، بل يحرم خمس رضاعات، أما أبو حنيفة فهو يقول: إن قوله ﷺ: لا تحرم إلخ يحمل على ما قبل نسخ عشر رضاعات أو خمس، أو يقال: إنه لم ينسخ، بل باق حكمه بعده، =

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّبَيْرِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَزَادَ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِيْنَارٍ: «عَنْ الزُّبَيْرِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ»، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ. وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ حَدِيْثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.* وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.

قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ: أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ «عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ»[سهر]، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ[سهر]، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ[حلي].

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ: [وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ: الصَّحِيْحَ «عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ»، وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِيْنَارٍ، وَزَادَ فِيْهِ: «عَنْ الزُّبَيْرِ ﷺ»، وَإِنَّمَا هُوَ «هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ ﷺ».]

سهر: قوله: عشر رضعات معلومات: أي معلوم وجودها يقينًا، فنسخ من ذلك خمسًا، وللجمهور أن يقولوا: ثم نسخت الخمس بإطلاق الآية المذكورة.

قوله: فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك: لكنه يشكل أنه ليس في القرآن لا عشر ولا خمس، ولو كان الخمس إلى وفاته ﷺ، فكيف تركت بعده؟ والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان من قبل الناس؟ وجوابه: أن المراد أنه كان يقرؤها من لم يبلغه النسخ، والله أعلم، هكذا في "اللمعات".

حلي: قوله: وصار إلى خمس رضعات: قلت: وإذ ليس في القرآن خمس علم أنه نسخ.

شيخ = ومعناه: لا تحرم وجود صرف المصّة والمصّتان، بل المحرم ما فتق الأمعاء من اللبن؛ فإن محض المص لا ينزل اللبن من الثديين، بل ينزل اللبن بعد مص وملاصقة، فإذا وصل إلى جوف الصبي فيحرم حينئذ.

١١٥٥ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ بِهَذَا.

وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ تُفْتِي وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ»، وَقَالَ: إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ ﵂ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ، وَجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَقُوْلَ فِيْهِ شَيْئًا. سهر عرف

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيْلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرُهُ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَوَكِيْعٍ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

سهر: قوله: وجبن عنه أن يقول فيه شيئا: يعني نامردی است ازوے ایں کہ قائم کند ذاہب دراں مذہب چیزے از دلیل وحجت یعنی احتیاج بدلیل دیگر ندارد. (ترجمہ)

عرف: **تحقيق الكلمة "جبن" وبيان ميلان البخاري إلى الجمهور**: قوله: وجبن عنه إلخ: إن كان صيغة الماضي فتكون مقولة الترمذي، وإن كان مصدرا فمقولة أحمد ﵀، وهذا أفصح عندي، ومثل هذا اللفظ عن أحمد في "ابن ماجه" أيضاً، ويمكن لأحد أن يقول: إن مَيلان البخاري إلى الجمهور؛ فإنه وضع التراجم على الرضاع و لم يخرج حديث الشافعي وأحمد.

* * * *

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ عرف شيخ

١١٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ رضي الله عنه، وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ.

قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ. قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ،* فَقُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: «وَكَيْفَ بِهَا؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ».** حلي سهر

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ»: [فَأَعْرَضَ عَنِّي بِوَجْهِهِ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «دَعْهَا عَنْكَ»: [وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.]

سهر: قوله: دعها عنك: وفي "المشكاة": فقال رسول الله ﷺ: كيف؟ وقد قيل، أي كيف تباشرها وتفضي إليها، =

عرف: **مذهب الأحناف في شهادة الرضاع ومحمل حديث الباب**: قوله: باب إلخ: شهادة الرضاع عندنا كشهادة المال، أي رجلان أو رجل وامرأتان، وأما شهادة امرأة فالعبارات فيها منتشرة، ومفهوم ما في باب =

حلي: قوله: فأعرض عني: قلت: الإعراض دليل على عدم قول المرأة الواحدة حجة، وإلا لما ساغ للشارع السكوت.

شيخ: قوله: باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع: ولا يجوز عندنا وعند الشافعي، فمعنى الحديث إما محمول على التقوى والاحتياط، أو يقال: إنه عليه السلام قال بطريق الوحي والإلهام، أو يقال: إنه مبني على خصوصيات النبي عليه السلام. =

حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ»، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «دَعْهَا عَنْكَ».

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَجَازُوْا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: تَجُوْزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وَتُؤْخَذُ يَمِيْنُهَا، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ حَتَّى يَكُوْنَ أَكْثَرَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ اسْتَقْضَاهُ عَلَى الطَّائِفِ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ بنَ مُعَاذٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ فِي الْحُكْمِ، وَيُفَارِقُهَا فِي الْوَرَعِ.

سهر = وقد قيل وأخبر بأنك وزوجتك ارتضعا من ثدي واحد، وإن لم يثبت ذلك بالبينة، فالتورع والاحتياط في الاجتناب عن ذلك، هذا ما عليه الجمهور إلى أن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ونقل عن مالك: أنه يثبت بشهادة امرأتين، وقيل: بشهادة أربع، وعند أحمد: يثبت بشهادة المرضعة، ومعنى الحديث عنده عدم الجواز، وظاهر الحديث ما قال الجمهور، والله تعالى أعلم. (اللمعات)

عرف = المحرمات والرضاع في "قاضي خان": أنها تقبل قبل النكاح لا بعدها، وأما شهادة امرأة واحدة كما في حديث الباب، فحمله ابن همام على التورع، وإني وجدت في حاشية "البحر" للرملي أن شهادتها تقبل ديانة لا قضاء.

شيخ = حرمة الرضاع عند الإمام يثبت في مدّة ثلاثين شهرًا، وعند البعض إلى الحولين، وعند البعض إلى أربعة أعوام، وعند البعض إلى اثني عشر عامًا.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا فِي الصِّغَرِ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ

١١٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

سهر: قوله: إلا ما فتق الأمعاء: أي شقّ أمعاء الصبي ووقع فيه موقع الغذاء، كما يشقّ الطعام إذا نزل إليها، وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع. قوله: في الثدي: أي كائنًا فيه كما يكون الماء في الإناء، ولا يشترط في ثبوت حرمة الرضاع أن يكون الارتضاع من الثدي، ولذا لم يقل: من الثدي.
قوله: وكان قبل الفطام: أي قبل أوانه. والفطام بالكسر اسم من فَطَمَ الصبيَّ: فصله من الرضاع. (اللمعات)

عرف: **المذاهب في مدة الرضاعة**: قوله: باب إلخ: مدة الرضاعة عند الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة رحمهم الله سنتان، وعند أبي حنيفة رحمه الله سنتان ونصفها، وعند مالك رحمه الله الزائد على الحولين وأقل من ثلاثين شهراً، ويحول هذا إلى من ابتلي به، وأكثر المصنفين قصروا في هذه المسألة، قال صاحب "الهداية": متمسكنا ﴿حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥)، وكان مقتضى الآية أن يكون الحمل أيضاً سنتين ونصفها، إلا أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحمل لا يزيد على سنتين.
أقول: هل يقبل أحد هذا القول؟ فإنه كيف نسخ أثر عائشة رضي الله عنها نص القرآن؟ ورد ابن الهمام ما قال صاحب "الهداية"، ثم اختار مذهب الصاحبين. أقول: الوجه ليس ما قال صاحب "الهداية"، بل الوجه ما ذكره الزمخشري في "الكشاف" والنسفي في "المدارك": أن الحمل الحمل على الأيدي، لا الحمل في البطن. وقال الجمهور: إن المذكور في آية: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥) مدة الحمل في البطن والفطام؛ فإن أقل مدة الحمل ستة أشهر. أقول: كيف يحمل نص القرآن على الأشذ الأندر، والحال أن عادة الشريعة أخذ الحكم الكلي أو الأكثري =

(٦) بَابُ مَا يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ عرف

١١٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ». سهر عرف سهر قوت عرف

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: مَذمّة الرضاع: الذمام والمذمة - بالكسر والفتح - الحق والحرمة التي يذمّ مضيعها، وعن أبي زيد: المذمة بالكسر: الذمام، وبالفتح الذم، والمراد بـ"مذمة الرضاع" الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، المعنى: أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديًا حق المرضعة بكماله، وكان العرب يستحبّون أن يرضخوا للظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة، وهو المسؤول عنه.

قوله: غُرّة: الغرّة المملوك، ولما كانت الظئر أخدمت له نفسها جعل جزاء حقها من جنس فعلها، بأن تعطى مملوكًا يخدمها. (الطيبي)

قوت: قوله: مذمة الرضاع: قال العراقي: المشهور في الرواية بفتح الميم وكسر الذال المعجمة، وبعدها ميم مفتوحة مشددة. وقال الخطابي: فيه لغتان: فتح الذال وكسرها، يريد ذمام الرضاع، وحقه غُرة عبدٍ. قال العراقي: المعروف في الرواية فيه التنوين، و"عبد" تفسير للغرة، ويرويه بعضهم بالإضافة، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه.

عرف = لا الأندر، وإن قيل: إن أقل مدة الحمل عند أبي حنيفة أيضاً كذلك. قلت: لا ضير فيه؛ فإنه لا يحمل الآية على الأشذ، وأما آية ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...﴾ (البقرة: ٢٣٣) فليست بصدد بيان مدة الفطام، والمذكور فيها أن المرأة إذا طلقت، فاستأجرها الزوج للرضاع، فيجوز لها أخذ الأجرة إلى الحولين لا بعدهما، والمذكور في هذا الركوع جميعه حكم الأجرة وغيرها؛ ويراجع "أحكام القرآن" لأبي بكر الرازي؛ فإنه وجه المذهب.

معنى المذمة: قوله: مذمة: بكسر الذال: الحق.

المراد من الغرة ومعنى العقال في قول أبي بكر ﷺ في الروايات: قوله: غرة عبد إلخ: قال التفتازاني: إن الغرة بياض جبهة الفرس قدر الدرهم، والمراد ههنا العبد، والغرة من أسماء العبيد كما يقال في الفارسية: يک شاخ گوسپندويک راس قلبه گاؤ =

وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدِيْثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى هَؤُلَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ. وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يُكْنَى أَبَا الْمُنْذِرِ، وَقَدْ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ.*

وَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ» يَقُوْلُ: إِنَّمَا يَعْنِي ذِمَامَ الرَّضَاعَةِ وَحَقَّهَا، يَقُوْلُ: إِذَا أَعْطَيْتَ الْمُرْضِعَةَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَقَدْ قَضَيْتَ ذِمَامَهَا. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﷺ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ، فَبَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ رِدَاءَهُ فَقَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ذَهَبَتْ قِيْلَ: هَذِهِ كَانَتْ أَرْضَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَقَدْ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ»: [وَابْنَ عُمَرَ ﷺ.]

سهر: قوله: أقبلت امرأة: هي حليمة مرضعة النبي ﷺ. قوله: فبسط النبي ﷺ رداءه: قال الطيبي: فيه إشارة إلى وجوب رعاية الحقوق القديمة ولزوم إكرام من له صحبة قديمة وحقوق سابقة.

قوت: قوله: إذ أقبلت امرأة: هي حليمة بنت أبي ذويب السعدية.

عرف = وهكذا وقع في الصحيحين: قال أبو بكر: "والله، لأقاتلهم ولو منعوني عقالاً"، فقيل: إن ذكر العقال مبالغة، وقيل: إن موالك المواشي كانوا يعطون مواشي الصدقات مع عقالهم، وقيل: العقال زكاة العروض، وقيل: العقال زكاة الحول، أقول: يمكن أن يكون العقال اسم الحيوانات مثل الغرة للعبد، وثبت المعنى في اللغة. **اسم مرضعة النبي ﷺ وبيان القصة وذكر إسلامها**: قوله: هذه كانت أرضعت النبي ﷺ: اسمها حليمة السعدية ﷺ، والواقعة: أنه أقام بحنين حين فرغ من غزوة حنين؛ ليأتوه مسلمين ويرد إليهم أموالهم، فجاؤوا وجاءت حليمة السعدية ﷺ أيضاً، فبسط النبي ﷺ لها رداءه، واختلف أهل معرفة الصحابة في إسلامها، والأرجح الغالب أنها أسلمت.

(٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ
عرف شيخ

١١٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.
سهر
سهر حلي

١١٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.
حلي

سهر: قوله: كان زوج بريرة: برائين مهملتين على وزن كريمة، مولاة لعائشة ﵂، اشترتها من يهود وأعتقتها. قوله: ولو كان: أي زوجها حرًا لم يخيرها، هذا مذهب الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة: للأمة الخيار بعد العتق وإن كان زوجها حرًا، فعنده الخيار للامتناع عن زيادة الملك؛ فإن الحرّة يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات، وعلى الأمة تطليقتين، وعندهم العلة دفع العار بكونها فراشًا للعبد، ولعلّ هذه الزيادة في الحديث أعني قوله: "ولو كان حرًا لم يخيرها" لم يثبت عند أبي حنيفة، أو هو قول الراوي بناءً على مذهبه، والله أعلم. (اللمعات)

عرف: **الاختلاف في خيار الأمة بعد عتقها واختلاف الرواة في حال زوج بريرة ﵂ عند عتقها**: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: لو عتقت فلها الخيار ولو عتق فلا خيار، وقال أبو حنيفة ﵀: إن لها خياراً في الصورتين، والواقعة واقعة مغيث وبريرة، فقال راوٍ: إنه كان عبداً يوم عتقت، وقال راوٍ آخر: إنه كان حراً يوم عتقت، =

حلي: قوله: ولو كان حرا لم يخيرها: قلت: لا دليل عليه.
قوله: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله ﷺ: قلت: فيه دليل الحنفية.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج: اعلم أن الروايات اللتي استدل بها الشافعي لا تخالف أبا حنيفة؛ لأنه يثبت الخيار للأمة في كلا الحالين، أعمّ من أن يكون زوجها حرًا أو عبدًا؛ لأن عنده اعتبار الطلاق بالنساء، وإن لم يكن الاستدلال بها، فعلى تقدير التعارض في الروايات نرجّح المثبت كما هو في الأصول، أو يقال: إنه لا تعارض بين الروايات؛ لأن زوج بريرة ﵂ كان عبدًا أو حرا قبل عتقها، أما عبوديته فكان قبل عتقها، وأما حريته فكان قبل عتقها متصلا بها، فمن روى أن زوج بريرة ﵂ كان عبدًا فغرضه بيان عبديته السابقة، =

حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. هَكَذَا رَوَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا». وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: رَأَيْتُ زَوْجَ بَرِيْرَةَ، وَكَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيْثٌ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوْا: إِذَا كَانَتْ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ لَهَا الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ». وَرَوَى أَبُو عَوَانَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي قِصَّةِ بَرِيْرَةَ ﵂، قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

عرف = والرواة كبار أجلة، وقال بعض الحنفية: إن المراد أنه كان عبداً ثم عتق فاجتمع الروايتان، وللحافظين ههنا كلام، فقال ابن حجر: إن قطعة: "كان زوجها حراً إلخ" منقطعة وقول الأسود.

أقول: إن في حديث الباب لفظ "قالت إلخ" صيغة المؤنث، ونقول أيضاً: إن في بعض الروايات تصريح قول عائشة ﵂ كما روي، قال علقمة والأسود: سمعنا عائشة ﵂ تقول: "كان زوجها حراً حين عتقت" صحح إسناده، أخرجه أبو بشر الدولابي في "كتاب الأسماء والكنى"، وفي سنده أبو معشر، وهو زياد بن كليب، =

شيخ = ومن روى أنه كان حرًا فغرضه قبيل عتقها وحاله. يعني زوج بريرة كان رجلاً اسمه مغيث، من قوم بني المغيرة، وكان أسود اللون، وكان عبدًا، وأما قبيل عتقها فكان حرًا، وهذا من ألفاظ الحديث، يعني اسمه مغيث، وكان من قوم بني المغيرة، أسود اللون، كلّها يشعر بأن الغرض بيان علامته وأحواله، لا أنه كان وقت العتق عبدًا، بل كان حرًا. وهذا التطبيق يجري بين قولي ابن عباس وقولي عائشة ﵂ أيضًا.

١١٦١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ وَقَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيْرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيْرَةُ. وَاللهِ، لَكَأَنِّي بِهِ فِي طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَنَوَاحِيْهَا، وَإِنَّ دُمُوْعَهُ لَتَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِتَخْتَارَهُ، فَلَمْ تَفْعَلْ.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةُ هُوَ سَعِيْدُ بْنُ مِهْرَانَ، وَيُكْنَى أَبَا النَّضْرِ.

عرف = وقال العيني: إنه لا يخالفنا إلا قول: "ولو كان عبداً لم يخيرها إلخ"، وذلك قول عروة كما هو مصرَّح في "النسائي"، وكذلك قال الطحاوي، وأما تفقه التخيير فذكره في "الهداية" بما ردّه ابن القيم شديداً.

وأقول: والوجه ما ذكره الطحاوي من أن الأمة كانت قبل عتقها عليها ولاية الإجبار، وأما إذا أعتقت فلا بدّ من أن تكون مختارة، فترتفع ولاية الإجبار، وأما قول ابن عباس ﷺ: "إنه عبد أسود إلخ"، فلا يدل على كونه عبداً في الحال، بل باعتبار ما كان، ولي بحث في أن ابن عباس ﷺ جاء إلى المدينة مع أبيه في السنة التاسعة، وأنها عتقت قبلها، وكانت تخدم عائشة ﷺ، فإنه ﷺ سألها عن شأن عائشة ﷺ في قصة الإفك. وأقول: إن كونه عبداً أو كونه حراً لا يضرنا أصلاً؛ فإنا نقول بالتخيير في الحالين حر وعبد.

* * * *

عرف شيخ

(٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

.....

عرف: **حديث الباب يوافق الحنفية وبيان أقسام الفراش واستبعاد النووي وابن الهمام مذهب أبي حنيفة رحمه الله والرد عليهما واختلاف الأئمة في أسباب الرجم**: قوله: باب إلخ: ظاهر الحديث يوافق ما قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال النووي: إن أبا حنيفة رحمه الله جمد على ظاهر حديث الباب، واعلم أن الفراش عندنا ثلاثة أقسام، القوي: وهو فراش المنكوحة الحرة؛ فإن نفي ولدها لا يمكن إلا باللعان، والمتوسط: وهو فراش أم الولد، كأن أقر قبل الولد الثاني، وما بعده لا ينتفي إلا بالنفي، ويثبت النسب بالسكوت، والضعيف: وهو فراش أمة حين ولدت أول مرة؛ فإنه لا يثبت إلا بالدعوة والإقرار.

وبناءً على هذه المسألة قلنا: إن رجلاً شرقياً تزوج امرأة غربيةً، فأتت بالولد بعد ستة أشهر، ولا يتصور الجمع بينهما، فالولد عند أبي حنيفة رحمه الله للفراش أي للزوج المشرقي، واستبعده النووي، وقال: إن أبا حنيفة رحمه الله جمد على محض ظاهر الحديث، ولما زعم ابن الهمام رحمه الله أنه مستبعد تعرض إلى التقييد، فقال: إنه لعله استخدم أو كانت له كرامة، وتبعه صاحب "الدر المختار" في باب ثبوت النسب (قيل: إن كل معجزة تصح كرامة للولي، وقيل: إن الكلية غير صحيحة، والحق أن بعض المعجزات تكون مختصة بالأنبياء، ولا تصلح كرامة للولي. أقول: الأرجح هو الثاني، وهو مذهب الأستاذ أبي القاسم القشيري صاحب الولاية).

أقول: إن من استبعد مسألة أبي حنيفة فقد غفل عن باب مستقل في الفقه، وهو باب اللعان، فنقول: إن ولدت المغربية ولم ينف المشرقي ولده، فكيف يمكن لأحد أن ينفي الولد، وإذا علم الزوج أنه ليس من نطفتي فعليه أن يلاعن، وروي عن أبي حنيفة: أن الرجل إذا علم أن الولد ليس من نطفتي، فعليه أن يلاعن وجوباً عليه ديانة، نعم لا حق للقاضي في الاستفسار قبل رفع الأمر إليه، ومسألة وجوب اللعان ذكره في "الدر المختار": "الإقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت إلخ"، فإذن امتناعه عن اللعان يوجب لحوق الولد بأبيه وثبوت نسبه منه شرعاً، وروي عن أبيْ حنيفة في "رد المحتار": أن المولى إذا علم أن ولد أمته من نطفته فيحرم عليه السكوت والامتناع عن الدعوة والإقرار ديانة، وأما قضاءً فلا يثبت النسب إلا بالإقرار والدعوة، فصار حاصل المسألة: أنه إذا علم أن الولد ليس منه فيحرم عليه الكف عن اللعان ديانة، وإذا لم يلاعن فليس لأحد أن ينفي ولده، =

شيخ: قوله: باب ما جاء أن الولد للفراش: هذا هو مذهبنا، ومستنده حديث الباب، وكذا قضاؤه عليه السلام في قصّة عبد بن زمعة يؤيّدنا، ويخالفه الشافعي، فلو كان أحد الزوجين في المشرق، والآخر في المغرب، وولدت بعد ستة أشهر وإن لم يكن وصال الزوج إليها في مدّة ستة أشهر، نثبت نسب الولد من الزوج للحديث، وإن لم يقتضيه القياس، وصحّح بعض العلماء بأنه يمكن بطريق خرق العادة أن يصل إليها من بُعدِ المشرق، لكن إذا ثبت في النص، فلا حاجة إلى هذا التوجيه.

١١٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». سهر حلي عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ»: [مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.]

سهر: قوله: الولد للفراش: أي لمالكه، وهو الزوج أو المولى؛ لأنهما يفترشانها، وللعاهر الحجر، العاهر الزاني من عهر عهرًا وعهورًا: إذا أتى المرأة ليلاً للفجور، ثم غلب على الزنا مطلقًا، يعنى لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب أم الولد، وهو زوجها أو مولاها، كقوله الآخر: له التراب، أي لا شيء له، وقيل: هو الرجم، وضعف بأنه ليس كل زانٍ مرجومًا، ولأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد، فالمعنى له الخيبة لا النسب. (مجمع البحار)

عرف = والعجب من الشافعية أنهم استبعدوا هذه المسألة، والحال أنهم يقولون بمثل هذا في مسألة أخرى لهم، وهي أن مذهب مالك ﷺ أن المرأة ترجم بالإقرار أو البينة أو الحبل إذا لم يعلم نكاحها، ومذهب الأحناف والشافعية أن الرجم لا يكون إلا بالبينة أو الإقرار لا بالحبل، ثم قال الشافعية: إن المرأة إذا حبلت ولا نعلم نكاحها بأحد فكيف ترجم؟ فإنها لعلها نكحت خفية، وهل يجب علينا استفسار أنها نكحت أم لا قبل رفع القضية إلينا بالإقرار أو البينة؟ فإذن لم يبق في مسألة أبي حنيفة ﷺ استبعاد شيء.

[أقول: إن إثبات النسب ونفيه إن كان عقليا فلا يجدي اللعان؛ فإنه ليس بعقلي، وإن كان شرعيا فالشريعة يثبت نسبه من أبيه، فمن ينفي؟ فإذن لا احتياج إلى تقييد مسألة أبي حنيفة خلاف ابن همام ﷺ.]

معنى العاهر والمراد عن الحجر: قوله: وللعاهر الحجر: العاهر الزاني، والحجر قيل: الرجم، وقيل: المراد الذلة والخيبة.

حلي: قوله: الولد للفراش وللعاهر الحجر: قلت: فيه دليل الحنفية في ولد الغائب.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ

١١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ - وهُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ رضي الله عنها فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ.

وَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

حَدِيثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عبْدِ الله هُوَ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ، هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ.

سهر: قوله: صورة شيطان: [المقصود تشبيهها بالشيطان في الدعاء إلى الشر والوسوسة. (اللمعات)]

قوله: سنبر: [بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة، بوزن جعفر. (الجامع)]

قوت: قوله: صورة شيطان: قال القرطبي: أراد بالصوره هنا الصفة.

قوله: فإن معها مثل الذي معها: هو كناية عن محل الوطء. قال القرطبي: محل الوطء متساوٍ من النساء كلهن، والتفاوت إنما هو من خارج، فليكتف بمحل الوطء الذي هو المقصود، ويغفل عما سواه.

قوله: الدستوائي: بفتح الدال وسكون السين المهملتين وضم التاء من فوق، كذا جزم به ابن السمعاني في "الأنساب"، وقيل: بفتحها، وهو الذي اشتهر بين قراء الحديث.

قوله: ابن سنبر: بفتح السين المهملة وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، وراء.

* * * *

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

١١٦٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ سهر وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ

١١٦٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ ابْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيْهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ سهر كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

١١٦٦ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ[1] وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

---

[1] وفي نسخة: "ماتت" بدل قوله: "باتت".

سهر: قوله: لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها: مبالغة وبيان لكمال وجوب طاعة الزوج عليها. (اللمعات)

قوله: جعشم: بضم الجيم والشين المعجمة، بينهما عين مهملة، كذا في "التقريب".

قوله: وإن كانت على التنور: أي وإن كانت مشغولة بشغل ضروري، وربما يضيع به المال كالخبز للزوج؛ لأنه إذا دعاها في هذه الحالة، فقد رضي بإتلاف مال نفسه، كذا قالوا. (اللمعات)

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

١١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَكْمَلُ (سهر) الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١١٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ.

فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً فَقَالَ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوْا (سهر) بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ (قوت) عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ (سهر) مُبَيِّنَةٍ (العاني الأسير)، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (سهر قوت)، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا.

بالتوبيخ والإيذاء

سهر: قوله: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا: يعني حسن الخلق واللطف بالأهل من أسباب كمال الإيمان. (اللمعات)

قوله: واستوصوا بالنساء خيرًا: الاستيصاء قبول الوصية، أي أوصيكم بهنّ خيرًا فاقبلوا وصيتي فيهن، كذا في "مجمع البحار".

قوله: بفاحشة مبينة: [كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف. (البيضاوي)]

قوله: غير مُبرّح: بكسر راء مشدّدة، أي غير شاقّ. (مجمع البحار)

قوت: قوله: عوان: جمع عانية، وهي الأسيرة.

قوله: غير مبرح: بضم الميم وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء مكسورة وحاء مهملة، هو التشديد الشاق.

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ».

للتنبيه سهر

للتنبيه

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.

سهر: قوله: فلا يوطئن فرشكم: أي لا يأذن لأحد من الرجال أن يتحدّث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبًا، ولا يعدونه ريبة إلى أن نزلت آية الحجاب.

وليس المراد بوطء الفراش نفس الزنا؛ فإن ذلك محرّم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهة، والمختار منعهن عن إذن أحد في الدخول والجلوس في المنازل، سواء كان محرمًا أو امرأة إلا برضى الزوج، كذا في "الطيبي" و"المجمع" و"النهاية".

* * * *

(١٢) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

١١٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﷺ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ، فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ (سهر)، وَتَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا (سهر) أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ (سهر)، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

سهر: قوله: الرويحة: [تصغير الرائحة، غرض السائل أنه ينبغي أن لا ينقض الوضوء بهذا القدر.]

قوله: إذا فسا أحدكم: الفُسَاء - بضم الفاء والمد - ريح من الدبر، يخرج بلا صوت.

قوله: في أعجازهن: جمع عجز بفتح العين وضم الجيم على المشهور مؤخر الشيء، والمراد الدبر، ووجه المناسبة بين الجملتين أنه لما ذكر الفساء الذي يخرج من الدبر ويزيل الطهارة والتقرّب إلى الله، ذكر ما هو أغلظ منه في رفع الطهارة زجرًا وتشديدًا، قاله الشيخ في "اللمعات"، قال الطيبي: إن الله تعالى إذا لم يجوز للعبد المؤمن هذا القدر من الهنات، ومنعه من التقرّب إليها بسببها، فما ظنّك بتلك العظيمة الشنعاء، ومن ثمه جعل أن الله يحبّ التوّابين ويحبّ المتطهّرين معترضًا بين المفسّر، وهو قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (البقرة: ٢٢٣)، والمفسّر وهو قوله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ٢٢٢).

عرف: **حكم إتيان النساء في أدبارهن وتغليط ما نسب إلى ابن عمر** ﷺ: قوله: باب إلخ: أي الإيلاج في الدبر، وهو حرام بإجماع الأمة لا يشذ عنهم شاذ، وجوزه الروافض الملاعنة، وقالوا: إن هذا الفعل ليس في الحيوانات أيضاً إلا في الحمار والكلب، والله أعلم. [وقال الراضي: "أنى" في آية: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ بمعنى من أين لا بمعنى أين، وعندي قوله هذا صادق. وقيل: إنه شيعي، وظني تفضل، وما قال الرضي قال به علماء اللغة.]

وههنا مغلطة شديدة تخرب البلاد وتدعها بلاقع؛ فإنه نسب إلى ابن عمر ﷺ جواز الإدبار في النسوان، وهذه نسبة ما تدع البلاد بلاقع، وقد ذكر الإمام الهمام البخاري أيضاً في هذه المسألة، حيث روى عن نافع عن ابن عمر وذكر: "ويأتيها في... "ولم يذكر مدخول "في". أقول: إن هذه النسبة إليه محض افتراء عليه، =

حَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: لَا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ الْوَاحِدِ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ حَدِيْثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ السُّحَيْمِيِّ ﷺ، وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى وَكِيْعٌ هَذَا الْحَدِيْثَ.

١١٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ - وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ». وَعَلِيٌّ هَذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ ﷺ.

١١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

بالرحمة

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الزِّيْنَةِ

١١٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ﷺ - وَكَانَتْ خَادِمَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّيْنَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُوْرَ لَهَا».

سهر: قوله: الرافلة: المتبرّجة بزينتها، والرافلة: التي ترفل في ثوبها أي تبختر، والرفل: الذيل. (س)

قوت: قوله: مثل الرافلة في الزينة: بالراء والفاء، أي الجارة ذيلها، المتمايلة في مشيها.

عرف = ومنشأ الغلط أنه يجوز أن يأتي الزوج من جانب الدبر، والحال أن غرضه أن يكون الإيلاج في القبل لا في الدبر، وقد صرح ابن عمر ﷺ خلاف ما نسب إليه، كما رواه الطحاوي "باب وطء النساء في أدبارهن": أنحمض لهن؟ قال ابن عمر ﷺ: وما التحميض؟ فذُكرت الدبر، فقال ابن عمر: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين إلخ.

هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَمُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَهُوَ صَدُوْقٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةِ

١١٧٣ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَـةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَالْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَـةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْحَدِيْثُ، وَكِلَا الْحَدِيْثَيْنِ صَحِيْحٌ. وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ هُوَ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. وَأَبُو عُثْمَانَ اسْمُهُ مَيْسَرَةُ. وَحَجَّاجٌ يُكْنَى أَبَا الصَّلْتِ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ.

١١٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عِيْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدِيْنِيِّ[1]، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، فَقَالَ: هُوَ فَطِنٌ كَيِّسٌ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "المدني" بدل قوله: "المديني".

سهر: قوله: وغيرة الله أن يأتي المؤمن إلخ: قال في "مجمع البحار": "وغيرته أن يأتي إلخ" أي غضبه ثابت لأن يأتي عبده، والغيرة: كراهة المشاركة في المحبوب، والله لا يرضى به، فلذا منع من الشرك والفواحش.

قوله: أبو عيسى: [كذا يوجد في بعض النسخ، وعلى صحته هو مقولة تلميذ الترمذي، وفي نسخة مصححة لا يوجد هذا، بل ابتداء السند بقوله: "حدثنا أبو بكر"، والله أعلم.]

حلي: قوله: وحجاج يكنى أبا الصلت: قلت: فيه تحقيق أبي الصلت.

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا عرف شيخ

١١٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

حلي سهر

سهر: قوله: ثلاثة: قال الطحاوي: اتفقت الآثار التي فيها مدة الثلاث، كلها عن النبي ﷺ في تحريم السفر، ثلاثة أيام على المرأة، واختلف فيما دون الثلاث، فنظرنا في ذلك، فوجدنا أن حديث ما دون الثلاث لم يخل من أن يكون متقدّمًا على خبر الثلاث أو متأخّرًا؛ فإن كان متقدّمًا فيكون خبر الثلاث المتأخّر ناسخًا له، وإلا لما كان لذكره الثلاث معنًى، وإن كان متأخرًا فلم يمكن أن يقال: إنه ناسخ لخبر الثلاث، بل يكون مثبتًا لحرمة زائدة، فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها.

عرف: **ما متعلق به أحاديث الباب واختلاف الروايات وبيان مذهب أبي حنيفة رحمه الله في سفر الحج**: قوله: باب إلخ: واعلم أن الحديث في السفر غير سفر الحج، وأما العلماء فيذكرون مسألة سفر الحج تحت هذه الأحاديث، وكذلك الطحاوي وغيره فعل مثل هذا، أي ذكر سفر الحج تحت هذه الأحاديث، ثم ورد في الأحاديث: لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام، وفي بعض الروايات: سفر يوم، وفي بعض الروايات: سفر يوم وليلة، وغيرها من الألفاظ، ومذهب أبي حنيفة أن سفر الحج إن كان ثلاثة أيام فلا تسافر إلا ومعها محرم، وإذا كان أقلّ من ثلاثة أيام فيجوز لها السفر، فيقال: إن الأحاديث ترد على أبي حنيفة. =

حلي: قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها إلخ: قلت: فيه دليل الحنفية. ويجمع بين الثلاثة والواحدة الإطلاق وخوف الفتنة.

شيخ: قوله: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها: ورد في بعض الروايات: "ثلاثة أيام"، وفي البعض: "يومين"، وفي البعض: "يوم وليلة". ففيه فريقان: فريق قال بحرمة خروج المرأة وحدها، أعم من أن يكون سفر يوم وليلة أو ما فوقها، وما ورد في بعض الروايات من يوم أو يومين أو أكثر، فلا تعارض فيه؛ لأن التصريح بالعدد لا يوجب الحصر، وعندنا السفر إن كان سفرًا شرعيًا - يعني مسيرة ثلاثة أيام ولياليها - فخروجها حرام، وإن كان ما دونها - كيوم أو يومين - فحرام دون حرام، يعني فيه تشكيك كما في الكفر. =

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرُوِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُوْنَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوْسِرَةً، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ، هَلْ تَحُجُّ؟ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ السَّبِيْلِ؛ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ (آل عمران: ٩٧). فَقَالُوْا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الطَّرِيْقُ آمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ.

١١٧٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف = أقول: لا ترد على أبي حنيفة رحمه الله؛ فإن الأحاديث ليست بواردة في سفر الحج، بل في غيره من الأسفار، والمحقق فيها أن يدار الأمر على الفتنة وعدمها، ويحول الأمر إلى رأي من ابتلي به، ولا يكون فيه تحديد الأيام، وهذا ما تحقق لي من المذهب وإن لم يصرح به أحد.

شيخ = مثاله: كما جاء في أبواب الصدقات في الروايات: لا تحل الصدقة لغني، وورد في بعض الروايات: من كان عنده خمسون درهما، وفي بعضها: من كان عنده قوت يوم وليلة فلا تحل له السؤال، فالتطابق بين هذه الروايات المتعارضة علينا: أن من كان عنده نصاب شرعي، يعني مائتي درهم، فالمسألة له حرام، وإن كان أقل من ذلك، فحرام دون حرام، يعني الأولى أن لا يسأل، فكذا هذا.

* * * *

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ

١١٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ.

حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُوْلِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْحَمْوُ» يُقَالُ: الْحَمْوُ أَخُوْ الزَّوْجِ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

سهر: قوله: الحمو: بسكون الميم بهمزة، وجاء حما كعصا، وحمو كأبو، وحم كأب، وهو اسم لأقارب المرأة من جانب الزوج، والمراد ههنا غير آبائه وأبنائه، إلا أن يحمل على المبالغة.

قوله: الحمو الموت: هذه كلمة يقولها العرب للتشبيه والشدة والفظاعة، فيقال: الأسد الموت، والسلطان النار، والمراد تحذير المرأة منهم، كما يحذر من الموت؛ لأن الخوف من الأقارب أكثر، والفتنة منهم أوقع؛ لتمكّنهم من الوصول والخلوة من غير نكير. (اللمعات)

* * * *

(١٧) بَابٌ عرف

١١٧٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: «وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ». هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سهر سهر شيخ أي لا تدخلوا سهر عرف

سهر: قوله: المغيبات: [وهي اللاتي غابت عنهن أزواجهن] جمع مغيبة - بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتية - وتخصيص المغيبات بالذكر؛ لشدة اشتياقهن إلى الوقاع وارتفاع المانع. (اللمعات)

قوله: فإن الشيطان يجري من أحدكم مَجرى الدم: يحتمل الحقيقة بأن جعل له قدرةً على الجري في باطن الإنسان، ويحتمل الاستعارة لكثرة وسوسته، كذا في "المجمع"، والمقصود تمكنه من إغواء الإنسان تمكّنًا تامًّا.

قوله: فأسلم: قال الطيبي: في "جامع الترمذي" قال ابن عيينة: فأسلم - بالضم - أي أسلم أنا منه، والشيطان لا يسلم، وفي "جامع الدارمي" قال أبو محمد: أسلم - بالفتح - أي استسلم، وذهب الخطابي إلى الأول، والقاضي العياض المغربي إلى الثاني، وهما روايتان مشهورتان.

عرف: **اختلاف الغزالي وابن حزم في كيفية تأثير الشيطان في بدن الإنسان**: قوله: باب إلخ: قال الغزالي رحمه الله: إن الشيطان يدخل في بدن الإنسان ويسري فيه، وقال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: إنه يلقي الوساوس على الإنسان من الخارج بلا سراية. أقول: إن القرآن يؤيد ما قال ابن حزم الأندلسي كما في آية: ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ (البقرة: ٢٧٥)، وأما في حديث الباب فهذا مثل:

وقد كنت أجري في حشاهن مرة كجري معين الماء في قصب الآس

واعلم أن الجن والشيطان من نوع واحد، وتأثيرهما في الإنسان بطريق واحد.

وجه قوله ﷺ: "فأسلم" وبيان وهاروت وماروت: قوله: فأسلم: في رواية: "أُسْلَمُ". أقول: يمكن أن يُسلم الشيطان =

شيخ: قوله: الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم: له معنيان، أحدهما: أن الشيطان له دخل تام وقدرة كاملة على إغواء الإنسان، ويؤثر في البدن مثل الدم؛ فإنه يجري في جميع العروق. والثاني: أن الشيطان مثاله مثل الدم، كما أن الدم يجري في العروق ولا يحسه أحد، وهو من مقتضيات الطبيعة كالنفس وحيله، كذلك الشيطان يقدر على الإنسان بحيث لا يحس الإنسان، فينبغي أن يحترز عن وساوسه وحيله.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ يَقُوْلُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيْرِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ» يَعْنِي فأَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ. قَالَ سُفْيَانُ: فَالشَّيْطَانُ (سهر) لَا يُسْلِمُ.

«وَلَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ» وَالْمُغِيْبَةُ: الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُوْنُ زَوْجُهَا غَائِبًا، وَالْمُغِيْبَاتُ: (لا تدخلوا) جَمَاعَةُ الْمُغِيْبَةِ.

سهر: قوله: فالشيطان لا يسلم: قال في "المجمع": هذا ضعيف؛ فإن الله تعالى على كل شيء قدير، فلا يبعد تخصيصه لمن فضله بإسلام قرينه.

عرف = وأن تُركِّب الشهوة في المَلَك، وقال البيضاوي والرازي: إن هاروت وماروت ما كانا ملكين، بل هذا تمثيل النفس والبدن. أقول: إن قصة هاروت وماروت مروية بحديث، قال الحافظ: إنه ليس بلا أصل، فأقول: لا يلتفت إلى غيره.

* * * *

(١٨) بَابٌ

١١٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

سهر قوت

(١٩) بَابٌ

١١٨٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ - قَاتَلَكِ اللهُ - فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ، يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا».

بفتح الموحدة وكسر المهملة

سهر

بكسر العين جمع عيناء

قوت

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّيْنَ أَصْلَحُ، وَلَهُ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ مَنَاكِيْرُ.

أي غريب نزيل

سهر: قوله: استشرفها الشيطان: أي ينظر إليها، ويطمح نظره إليها ليغويها أو يغوي فيها؛ لأنها حبائل الشيطان، وقيل: إذا خرجت ورآها أهل الريبة بارزة من خدرها استشرفوها؛ لما بث الشيطان في نفوسهم من الشرّ والزيغ، فأضيف إلى الشيطان للسببية. (المجمع) قوله: الحور: [نساء أهل الجنة، جمع حوراء، وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. (المجمع)] قوله: يوشك: [إنما قالت: "يوشك"؛ لأنه لا يجزم بكونه من أهل الجنة.]

قوت: قوله: استشرفها الشيطان: أي رآها من أعلى ما يفتن به الناس، أو دعا الناس إلى التشرف إليها، أي التطلع. قوله: دخيل: بفتح الدال المهملة، وكسر الخاء المعجمة، هو الضيف والنـــزيل.

* * * *